

Que penser de la «Loi Gayssot» ?

Plus de règles = moins d'Etat !

Saluons, une fois de plus, les louables intentions du ministre et du législateur, la cohérence de certaines dispositions. Tout en craignant le manque de réalisme et de pragmatisme de la loi.

Vouloir un cadre commun pour tout transporteur, qu'il exploite des maxi-codes ou des fourgonnettes, semble cohérent, si le problème est bien de réglementer toute la profession. Reste à savoir pour quoi faire et comment.

On aurait pu faire plus simple !

Pourquoi ne pas tout simplifier à outrance en fusionnant les différents registres et en imposant à tout opérateur de transport (voiturier, loueur et commissionnaire) de répondre au triple critère de capacité financière, professionnelle et honorabilité. Et pourquoi n'imposerions-nous pas les mêmes critères de capacité professionnelle aux responsables d'établissement ? Reste à savoir dans quel objectif : je n'ai jamais vu l'ombre d'une étude démontrant qu'une amélioration significative des conditions de concurrence et de travail ait résulté du renforcement du dispositif réglementaire d'accès à la profession ! Seule évidence : une barrière à l'entrée freine l'accès à la profession.

Autrement dit, si l'objectif est essentiellement de calmer des ardeurs, autant faire simple : un registre unique pour tout le monde. De même, la création de licences semble discutable. D'un côté, on prend acte de ce que la licence communautaire vaut autorisation de transport intérieur. Bien. Avons-nous besoin de licences entre 3,5 et 6 tonnes ? Et pourquoi pas dès zéro tonne ? Dans la mesure où l'on délivre des licences à la demande, sans critère qualitatif ou quantitatif pour les 6 tonnes et plus, autant dire que le récépissé d'inscription au registre vaut licence. En fait, le dispositif vise contrôler la capacité financière, ce qui est impossible aujourd'hui. Autant inventer une vignette.

... Quelques innovations bienvenues, néanmoins

• **Formation.** On peut saluer l'extension de l'obligation de formation, l'égalité de traitement entre les uns et les autres..., encore que, bizarrement, le permis PL, dont chacun sait qu'il ne sert que pour travailler, ne permet plus, à lui tout seul, de travailler. Peut-être aurait-on dû réformer le permis, alors ? Ceci m'amène à remarquer que les mêmes arguments d'équité et de sécurité devraient conduire à imposer les mêmes conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité au compte propre. Un manque de logique appelé à être un jour ou l'autre souligné. D'autant que la formation constitue un marché attractif...

• **Sous-traitance et dumping.** Pour ce qui est des autres dispositions, on poursuit l'exploration de la voie tracée voici près de 10 ans : on entend lutter contre le «dumping» en combattant les fraudeurs et les donneurs d'ordre indécents. Du coup, l'arsenal répressif – pour l'heure sans effet – n'en finit pas de gonfler. Or tout cela résulte d'une vision fautive

du secteur. L'alibi économique permet d'évacuer complètement les réalités sociales. On sait qu'il n'y a pratiquement pas de différences entre les conditions de travail des «grands routiers», qu'ils soient artisans ou salariés, et qu'aucun des textes (conventionnel ou réglementaire) régissant les temps de travail depuis 30 ans n'a été appliqué. L'enquête Sofres-SES monte clairement que – contrairement aux déclarations de certains – rien n'a changé avec le contrat de progrès et malgré deux conflits en un an. A quoi bon en rajouter au plan réglementaire alors qu'il suffirait peut-être de faire appliquer ce qui est ? On répond sans cesse positivement à certaines sollicitations patronales en alourdissant les règles (qui restent généralement lettre morte), tout en se gardant de s'engager dans une réelle amélioration des conditions de travail et, à tout le moins, sur la mise en oeuvre d'une politique de contrôle digne de ce nom. L'alourdissement du dispositif réglementaire accroît l'inadéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre. Alors qu'il faudrait alléger les règles, les recentrer sur l'essentiel pour en augmenter l'efficacité. Etre réduit à fixer des «priorités» aux services de contrôle, c'est faire la démonstration de l'inadéquation du dispositif répressif !

Qu'attendre d'une loi sur le transport routier ?

- D'abord, un recentrage et une simplification. On aurait pu en profiter pour supprimer les textes inutiles ou inapplicables. Ne serait-il pas nécessaire de codifier les textes relatifs aux transports terrestres, afin de les rationaliser ?

- En second lieu, la mise en oeuvre des sanctions administratives aurait gagné à passer par l'installation d'autorités administratives indépendantes dont les moyens seraient votés en tant que tels par le Parlement.

- Enfin, il paraît important de clarifier les objectifs assignés au pouvoir réglementaire. Nos lois se contentent d'habiliter le pouvoir exécutif, tout en restant muettes sur les objectifs et l'adéquation entre objectifs et moyens. C'est une erreur de procéder ainsi. J'en veux pour preuve les péripéties de la responsabilité du donneur d'ordre. Ou encore celles des pointes de trafic. Il convient, à mon sens, de faire un bilan courageux de nos règlements et de l'action des différents corps chargés d'en assurer l'application. Cela étant, personne n'est dupe : les moyens actuels rapportés aux textes à faire respecter ne sont pas adaptés, y compris techniquement. Et certains professionnels n'ignorent pas qu'en l'état actuel des choses – en réclamant plus de règles, il en résultera globalement moins d'Etat de Droit.

Patrice SALINI ■